

# कालोबजार\_तथा\_केही\_अन्य\_सामाजिक\_अपराध\_तथा\_सजाय\_ऐन\_२०३२

English title: Black Marketing and Some Other Social Offenses and Punishment Act, 1975

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ । प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन मिति । २०३२ । ५ । २० । संशोधन गर्ने ऐन । १. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ४. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ५. आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । १२ । १८ । २०३२ सालको ऐन नं. १० । कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन । प्रस्तावना: सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न कालोबजार, नाफाखोरी, जम्माखोरी, मसिावट र केही अन्य सामाजिक अपराध नियन्त्रण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतलि यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर लाग्नेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. कालोबजार: कसैले देहायको कुनै काम गरे गराएमा कालोबजार गरेको ठहरी नजिलाई देहायमा लेखिएबमोजमि सजाय हुनेछ:- । (क) नेपाल सरकारले मोल निर्धारित गरिएकोमा सो मोलमा र नेपाल सरकारले मोल निर्धारित नगरेकोमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको मोल वस्तुको उत्पादक, आयातक वा मुख्य वितरकले निर्धारित गरेको मोलभन्दा बढी मोल लई कसैले कुनै मोल वस्तु बिक्री गरेमा सो मोल वस्तुको लएको मोल फर्ति गराई सो मोल वस्तु जफत गरी नजिलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । एक वर्षसम्म कैद हुनेछ र दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना समेत हुन सक्नेछ । स्पष्टीकरण: कुनै मोल वस्तुको थोक वा खुद्रा मोल निर्धारित गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको भनाई समेत बुझी सामान्यतया नमिन् वषियहरूमा ध्यान दिई उपभोक्ताले सुपथ मोलमा पाउने गरी मोल निर्धारण गर्नु पर्छ:- । (क) मोल वस्तुको मोल, । (ख) भाडा भरोट, । (ग) भन्सार महसूल, । (घ) मोल वस्तु आयात वा उत्पादन गर्दा लाग्ने प्रचलित कानूनले मान्यता हुने कसिमिको कर, दस्तुर र मुनासबि माफकिको सबै कसिमिको खर्च, । (ङ) प्रतष्ठितान खर्च, । (च) डलिर, रटिलर वा एजेन्टको मुनासबि कमसिन, र । (छ) उत्पादक वा आयातकको मुनासबि मुनाफा । (ख) निर्धारित मोलमा खुला बजारमा सजलिसँग चाहँदो मात्रामा उपलब्ध नहुने खण्ड (क) बमोजमिको कुनै मोल वस्तु कसैले नजि उपभोगका लागि भनी आदेश वा कुपन गराई वा नगराई लएकोमा त्यस्तो मोल वस्तु वा आदेश कुपन नै बढी मोल कमसिन लई वा नलई बिक्री गरेमा वा अरु तवरले दएमा त्यस्तो मोल वस्तु वा आदेश कुपन बापत लएको मोल कमसिन फर्ति गराई सो मोल वस्तु जफत र आदेश कुपन बदर गरी नजिलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्नेछ । तर-

(१) मोल वस्तु लइसकेपछि आवश्यक नरहेमा आवश्यक नहुनासाथ जसको आदेश कुपनले सो मोल वस्तु लएको हो नजिको लिखित स्वीकृतलि नजिले तोकिएको व्यक्तिलाई आफैले लएको मोलमा नबढाई दनि पर्छ । मोल वस्तु लई नसकेको भए आदेश कुपन तत्काल फर्ति गर्नु पर्छ । (२) बढी मोल लएको नभई त्यस्तो मोल वस्तुबाट आफन्त वा छमिकी कसैको नजि उपभोगका लागि खाँचो टार्न अल्प मात्रामा दएकोमा यस खण्डबमोजमि अपराध गरेको माननि छैन । (ग) कुनै मनोरञ्जन वा यातायात सेवाको लागि लाग्ने शुल्क वा भाडा बापतको टिकटलाई सो टिकटको मोलभन्दा बढी मोल लई कसैले बिक्री गरेमा बढी लएको मोल रकम जफत गरी १ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्नेछ । (घ) नेपाल सरकारले यो दफा अन्तर्गत मोल निर्धारण गर्ने उद्देश्यको लागि आवश्यकता अनुसार मूल्य निर्धारण सल्लाहाकार समितिहरू गठन गर्नेछ । ३. नाफाखोरी: आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा झकिएको । (२) दफा २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि निर्यातमा घाटा उठाई पैठारी गरेका मोल वस्तुको हकमा निर्यात गर्दा परेको घाटा समेत उठ्ने गरी आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । प्रचलित कानून बमोजमि मुनाफा लनि पाउनेछ । (३) प्रत्येक थोक वा खुद्रा बकिरेताले नेपाल सरकारले तोकिएको मोल वस्तुको मूल्यसूची सबैले देखनि गरी बिक्री स्थलमा टाँग्नु पर्दछ सो नगर्नेलाई १ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्नेछ । ४. मोल वस्तुको वचिलन: नेपाल सरकारले कुनै नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रदेश वा जिल्लामा वितरणका लागि तोकिएको कोटाको वा कुनै नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रदेश वा जिल्लामा बिक्री वितरणका लागि आयात गरिएको वा एजेन्ट, डलिर वा रटिलरको रूपमा उपलब्ध भएको मोल वस्तु अन्यत्र लगेमा वा अन्यत्र बिक्री गरेमा वा एजेन्सी वा डलिरसीपको शर्त विरुद्ध वा उपभोक्ताहरूमा समुचित वितरण नहुने गरी कसैले बिक्री गरेमा नजिलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन,

२०७२ द्वारा संशोधित । एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरविना वा दुवै हुन सक्नेछ । ५. जम्माखोरी तथा कृत्रिम अभाव: बजारमा कुनै मालको कृत्रिम अभाव हुने गरी सो मालको मूल्य वृद्धि गराएर अनुचित नाफा लई बजारमा बिक्री गर्ने नयितले त्यस्तो माल वस्तु संग्रह गरी बिक्री नगरी जम्माखोरी गरेमा नजिलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरविना वा दुवै सजाय हुनेछ । तर, नेपाल सरकारले अति आवश्यकको भनी राजपत्रमा तोकदिएको माल वस्तुका सम्बन्धमा सोही अपराध उत्पादक, आयातक वा मुख्य वितरक वा नजिह्रूको कुनै डलिर वा एजेन्टले गरेमा नजिलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । एकवर्षसम्म कैद वा दश लाख रुपैयाँसम्म जरविना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

६. झुक्याई बिक्री वितरण: कमसल माललाई असल माल हो भनी वा एक माल वस्तुलाई अर्को माल वस्तु हो भन्ने भान पारी वा कुनै माल वस्तुमा सो माल वस्तुको स्तर घट्ने गरी मसिावट गरी सो कुरा नबताई कसैले बिक्री वितरण गरेमा नजिलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । नौ महानासम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरविना वा दुवै हुन सक्नेछ । ७. औषधमा मसिावट र मसिावट भएको औषधिको बिक्री: (१) शुद्ध औषधि सरह बिक्री वा प्रयोग गराउने नयितले वा त्यसरी बिक्री वा प्रयोग गरिने सम्भव छ भन्ने जानी जानी औषधिको प्रभाव शून्य हुने, घटी हुने वा बदलनि वा हानिकारक हुने गरी कसैले कुनै औषधमा मसिावट गरेमा वा त्यस्तो मसिावट भएको वा म्याद नाघेको औषधि हो भन्ने जानी जानी बिक्री गरेमा वा बिक्री गर्न उद्योग गरेमा वा बिक्री गर्न राखेमा वा उपचारको नमित्त कसैलाई दिएको वा मसिावटको सम्बन्धमा जानकारी नभएका कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो औषधि सेवन गराएमा नजिलाई देहाय बमोजमि सजाय हुनेछ:- (क) ज्यानलाई खतरा पुग्ने सम्भावना भएमा जन्म कैद वा दश वर्षसम्म कैद र जरविना, । (ख) शरीरको कुनै अङ्गको शक्ति क्षीण वा हरण हुनसक्ने भएमा दश वर्षसम्म कैद र जरविना, । (ग) अन्य अवस्थामा पाँच वर्षसम्म कैद वा जरविना वा दुवै । (२) कुनै अरू थोकलाई औषधि भनी बिक्री गरेमा समेत उपदफा (१) बमोजमिको कसुर गरेको ठहरी सजाय हुनेछ । ८. जरविनाको उपल्लो हद र जरविना बापतको कैद: केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झकिएको । (१) । (२) जरविनाको सजाय तोकदा जरविना नतरिमा सो नतरि बापत कतिसमयका लागि कैद हुने हो भन्ने कुरा पनभुद्धा हेर्ने अधिकारीले आफ्नो नरिणयमा तोकनु पर्छ । (३) जुन कसुर गरे बापत जरविनाको सजाय भएको छ सो कसुरमा कैदको सजाय समेत हुने रहेछ भने उपदफा (२) अन्तर्गत जरविना नतरि बापत पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि कैद तोकनु हुँदैन । जन्म कैद गरिएकोमा जरविना बापत थप कैद गरिने छैन । ९. सङ्गठित संस्थाले कसुर गरेको सम्बन्धमा: (१) यस ऐन बमोजमि कसुर गर्ने व्यक्तिकुनै सङ्गठित संस्था वा कम्पनी भएमा सो कसुर भएको कुरा आफूलाई थाहा थपिन वा कसुर रोक्न आफूले सकभर प्रयत्न गरेको थपि भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न नसकेमा बाहेक त्यस्तो कसुरका लागि सम्बन्धित सङ्गठित संस्था वा कम्पनीको काम कारबाही उपर नयिन्त्रण राख्ने सञ्चालक, महाप्रबन्धक, अन्य कुनै अधिकारी वा व्यक्तिलाई सजाय हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै सङ्गठित संस्था वा कम्पनीले गरेको कसुर त्यस्तो सङ्गठित संस्था वा कम्पनीको सञ्चालक, महाप्रबन्धक वा अरू कुनै अधिकारीको जानाजान वा लापरबाहीको कारण भएको हो भन्ने प्रमाणित भएमा त्यस्तो नरिदेशक, महाप्रबन्धक वा अधिकारी पनयिस ऐनबमोजमि सजायको भागी हुनेछ ।

१०. कमशिन: यस ऐन अनुसारको अपराध कसैले गरेको वा गर्न लागेको भनी कसैले सम्बन्धित अधिकारीमा जाहेर गरी अपराधी पक्राउ भई दोषी ठहरिएमा नजिलाई भएको जरविनाको पच्चीस प्रतिशत जाहेर गर्ने व्यक्तिलाई दिनेछ । ११. झुट्टा सुराक वा उजुर बापत सजाय: कसैले कसैलाई तर्साउने, धम्काउने, बेइज्जत गर्ने, दुःख टण्टा वा झझिाहट हुने उद्देश्यले झुट्टा हो भन्ने जानी जानी वा विश्वास गर्नु पर्ने कारण भई वा झुट्टा प्रमाण बनाई वा मुनासबि आधार वा आशङ्का नभई झुट्टा उजुर गरेमा नजिलाई तीन महानासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँ सम्म जरविना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ । १२. अयोग्यता: दफा ११ बाहेक यस ऐन अन्तर्गत ६ महानाभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको व्यक्तिले सजाय भुक्तान गरेको पाँच वर्ष नपुग्दै नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको सेवा गर्न वा ठेक्का, लाइसेन्स लिन पाउने छैन । १३. पक्राउ र खानतलासी गर्ने अधिकार: (१) कुनै व्यक्तिले यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कुनै अपराध गरेमा वा त्यस्तो अपराध गरेको छ भनी मुनासबि माफकिको उजुर परेमा वा विश्वास पर्दो सूचना प्राप्त भएमा वा मुनासबि माफकिको शङ्का भई उपदफा (२) मा लेखिएको अधिकारीबाट वारेण्ट जारी भएमा नजिलाई नायब नरीक्षक दर्जासम्मको प्रहरी अधिकृतले गरिफ्तार गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अवस्थामा गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा तोकेको अधिकारीले पनआफै वा अरू व्यक्तिलाई आदेश दिई गरिफ्तार गर्न सक्नेछ । (३) पक्राउ गर्नु पर्ने व्यक्तिलेकेको वा यस ऐन अन्तर्गतको अपराधसित सम्बन्धित माल वस्तु राखिएको मुनासबि माफकिको शङ्का भएको जुनसुकै गाउँ घर वा सवारीको खानतलासी नायब नरीक्षकसम्मको प्रहरी कर्मचारी वा गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा तोकेको अधिकारीले वा नजिह्रूले लखितिरूपले अधिकारपत्र दिएको खरदारसम्मको सरकारी कर्मचारीले प्रचलित नेपाल कानूनबमोजमि गर्न सक्नेछ । (४) खानतलासी गर्दा यस ऐन अन्तर्गतको अपराधसित सम्बन्धित मालवस्तु सवारी साधन कागजात नगद

समेतलाई कब्जामा लनि सक्नेछ । १४. मुद्दा दायर गर्ने कार्यवधि: (१) यस ऐन अन्तर्गत मुद्दा दायर गर्दा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी तोकिएको अधिकारीको स्वीकृतिबेगर दायर गरिने छैन । (२) बाटोघाटोमा वा अन्यत्र सानातनि पसल थापी खुद्रा व्यापारीले दफा ३, ४ र ५ अन्तर्गतको कसुर गरेमा कसुरको रूप हेरी पहिला पटकको कसुर भए अनुचितरूपले लएको नाफा दाखलि गराई सम्बन्धति व्यक्तिलाई भराई अब उपरान्त यस्तो कसुर गर्ने छैन भन्ने कागजसम्म गराई मुद्दा नचलाउने गरी उपदफा (१) अन्तर्गतको अधिकारीले तामेलीमा राखी दनि सक्नेछ ।

(३) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा अपराध भएको वा पत्ता लागेको ९० दिनभित्र दायर गरी सक्नु पर्छ । १५. मुद्दा हेर्ने अधिकारी: (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । दफा ७ बमोजमि सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुुरु कारबाही र कनिरा जलिला अदालतबाट हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा लेखिए बाहेकका अन्य दफा बमोजमि सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुुरु कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार प्रमुख जलिला अधिकारीलाई हुनेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि जलिला अदालत वा प्रमुख जलिला अधिकारीले यस ऐन अन्तर्गत मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्दा विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजमिको कार्यवधि अपनाउनेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि भएको नरिणय उपर पैतसि दनिभित्र पुनरावेदन दनि सक्नेछ र प्रमुख जलिला अधिकारीले गरेको नरिणय उपर जलिला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । १६. अपराधी ठहरिएको व्यक्तिलाई सार्वजनकि रूपमा ननिंदा गर्ने: अन्तमि नरिणय भैसकेपछि यस ऐन अन्तर्गत अपराधी ठहरिएको व्यक्तिको नाम, ठेगाना र नजिले गरेको अपराध तथा सजायको प्रकृति खोली प्रकाशति गराउन व्यापक सार्वजनकि हतिको लागि उपयोगी हुन्छ भन्ने देखिएमा अन्तमि नरिणय गर्नेले समाचारपत्र वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्रकाशति गराई सार्वजनकि रूपमा ननिंदा गर्ने नरिदेश दनि सक्नेछ । १७. यस ऐन अन्तर्गत गरिएको काम कारबाहीको बचाउ: यस ऐन अन्तर्गत असल नयितले गरेको वा गर्न प्रयत्न गरेको कुनै कामकारबाहीको नमितित कुनै व्यक्त उपर कुनै नालेश उजुर वा कानुनी कारबाही चलाउन सक्ने छैन । १८. जफत भएको माल वस्तुको बकिरी वतिरण: यस ऐन अन्तर्गत जफत भएको माल वस्तुको बकिरी वतिरण व्यवस्था नेपाल सरकारबाट हुनेछ र यसरी जफत भएको माल वस्तुबाट नष्ट गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो खर्च सम्बन्धति व्यक्तसिति सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न सक्नेछ । १९. अभयिक्त थुनामा रहने अवस्था: तारखिमा हाजरि नहुने वा धरौटी वा जमानीमा छाड्दा अभयिक्त भागी जाने सम्भावना भएको वा नजिले सबूद प्रमाणमा हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना भएको वा नजिले यस ऐन अन्तर्गत अर्को कुनै अपराध गर्ने सम्भावना भएको अवस्थामा अभयिक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरिनेछ । २०. नेपाल सरकार वादी हुने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकारवादी हुनेछ र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ । २१. अन्य प्रचलति कानून बमोजमि मुद्दा चलाउन सक्ने: यस ऐन अन्तर्गत अपराध हुने काम अन्य प्रचलति नेपाल ऐन अन्तर्गत पनअपराध हुने रहेछ भने अर्को ऐन बमोजमि मुद्दा चलाउन यो ऐनले बाधा पुर्‍याएको मानने छैन । २२. अधिकार प्रत्यायोजन: नेपाल सरकारले यस ऐनबमोजमि आफूलाई भएको सबै वा केही अधिकार नेपाल राजपत्रमा सूचति आदेश जारी गरी कुनै अधिकृतलाई सुम्पन सक्नेछ । २३. नयिम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य पूरतिको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी नयिमहरू बनाउन सक्नेछ । २४. खारेजी: कालोबजार ऐन, २००८, मीलमा बनेको कपासको सूती धागो र सूती कपडाको चोर बजारी र चोरी नकिासी नयिन्त्रण कानुन २००८, नेपाल खाद्यान्न सञ्चय नविवरण ऐन, २००९ र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) खारेज गरिएको छ ।